

1016080-11.2021.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... dos acusados Willian e Ana no delito de tráfico, que culminou na prisão em flagrante de Alexandre, Inaiara e João.

Não bastasse restar comprovada a participação dos acusados no transporte desta droga, restou evidente o envolvimento de Willian e Ana com a associação para o tráfico, neste fato específico, além de outros envolvendo também pessoas ainda não identificadas.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1016080-11.2021.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1016080-11.2021.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM CAPOIA e outro

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

WILLIAM CAPOIA e ANA CLARA OKAMOTO CARVALHO, qualificados nos autos, foram processados como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, cc. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 35, da mesma lei, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 09h00min, no posto de atendimento da Polícia Rodoviária Federal, no KM 69 da Rodovia BR 153, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, Ana Clara e William, associaram-se com João Gabriel, Alexandre e Inayara (já processados nos autos de nº 0000133-19.2020.8.26.0559), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta ainda que, no mesmo local e circunstâncias acima descritos, Ana Clara e William, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si e outras pessoas identificadas como João Gabriel, Alexandre e Inayara, para fins de tráfico transportavam 408 tabletes, com peso total bruto de 388,3kg, de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, os acusados se associaram a João Gabriel, Alexandre e Inayara, com divisão de tarefas, para fins de tráfico de drogas e, na data dos fatos, transportavam 388.3 Kg de maconha, que saiu do Município de Umuarama/PR, com

destino a Belo Horizonte/MG. Durante o trajeto Alexandre conduzia o veículo Fiat/Siena, branco, placas FCT-6232 e Inayara estava no banco do passageiro. Nos mesmos autos, foi autorizada a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos em posse de João Gabriel e Inayara. De acordo com o relatório, foi possível identificar uma grande quantidade de chamadas telefônicas de saída e entrada entre a noite do dia 14 de outubro de 2020 e o dia 15 de outubro de 2020, tendo como interlocutor a pessoa identificada como "Ana Capa", e o telefone de Inayara, além de uma série de diálogos mantidos através do aplicativo WhatsApp no mesmo período, demonstrando que Inayara e "Ana Capa" estavam viajando pelo mesmo trecho rodoviário e com o mesmo destino.

Além disso, verificou-se que nas mensagens trocadas, além das vozes femininas atribuídas a Inayara e "Ana Capa", havia dois interlocutores de vozes masculinas, sendo que um deles seria Alexandre Celini, companheiro de Inayara, e outro o acompanhante de "Ana Capa". Inayara também manteve contatos com "Ana Capa", sendo que "Ana Capa" e "Ana Capa" seriam as mesmas pessoas. De acordo com o relatório, destinado a identificar "Ana Capa/Ana Capa", verificou que esta se chama Ana Clara.

Durante as investigações, verificou-se também que Ana Clara noticiou crime de ameaça por parte da pessoa de William, com quem mantinha um relacionamento. No curso das investigações, foi possível identificar que Ana Clara acompanhava o transporte da droga em 15 de outubro de 2020 e estava acompanhada de seu companheiro William.

Foi decretada a prisão dos acusados a págs. 27/28 do apenso (nº 1041639-67.2021.8.26.0576), sendo os mandados de prisão devidamente cumpridos (págs. 85/86 - William e págs. 88/89 - Ana). Foi concedida a liberdade provisória a ré (pág. 135 - apenso), sendo o alvará de soltura cumprido a págs. 98/99.

Os acusados foram notificados (págs. 205/206) e apresentaram defesa preliminar (págs. 215/224).

A denúncia foi recebida (pág. 234), e os acusados foram citados (págs. 280/281 e 325).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas comuns, e as de defesa, sendo os acusados, ao final, interrogados (págs. 337/346).

Em Memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia, com a fixação da pena acima do mínimo legal considerando a vultosa quantidade de drogas apreendidas e afastamento da diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, e fixação de regime inicial fechado (págs. 351/364).

A Defesa dos réus, por sua vez, requereu, preliminarmente, que a sentença seja proferida pelo que presidiu a audiência, com fundamento no princípio da identidade física do juiz. Pleiteou, ainda, o desentranhamento das conversas entre advogado e cliente, aduzindo violarem o sigilo profissional. No mérito, requereu a absolvição dos acusados por não restar comprovado que eles concorreram para a infração criminal, com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, e o reconhecimento da causa de redução de pena prevista §4º da lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, fixação de regime inicial aberto, revogação da prisão preventiva de William e direito de recorrerem em liberdade (págs. 370/401).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, observo que, como já decido à pág. 234, não há que se falar em provas ilícitas produzidas com violação de sigilo profissional, já todo o material colhido foi resultado de interceptação telefônica autorizada pela Justiça (autos 1016887-31.2021.8.26.0576), cujo objetivo foi apurar a prática do tráfico e associação, sendo que eventual contato interceptado com o Defensor e os acusados ocorreu de forma fortuita, não havendo que se falar violação do sigilo profissional.

Neste sentido a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. CAPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, INCISO LVI, e 133 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL E 7º INCISO II, DA LEI 8.906/94. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há que se falar em violação do sigilo profissional.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (STJ, RMS 58898/SE, DJe 23/11/2018).

No mérito, a ação penal procede.

A materialidade dos delitos restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 331/334, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado pág. 330, nos laudos dos exames químico-toxicológicos juntados a págs. 566/571, todos eles oriundos do processo 0000133-19.2020.8.26.0559, no termo de busca e apreensão de págs. 20, 93/94 e 101, pelo laudo dos celulares (págs. 15/19, 122/125 e 126/130), pelos relatórios de análise material dos celulares (págs. 134/152 e 153/168); no laudo de análise de material de págs. 7/26 dos autos 1016887-31.2021.8.26.0576, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria dúvidas também não há.

Os policiais rodoviários federais foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que foram os responsáveis pela prisão em flagrante de João Gabriel Barbieri Silva, Alexandre Celini de Souza e Inaiara Mariane Ramo. Esclareceram que durante fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal, interceptaram o veículo conduzindo por Alexandre, que tinha como passageira Inaiara, os quais apresentaram nervosismo. Indagados separadamente, os acusados apresentaram versões contraditórias. Suspeitando que os acusados estariam escoltando outro veículo, decidiram por abordar os carros que vinham em seguida, sendo que ao darem sinal de parada ao acusado João Gabriel, ele empreendeu em fuga. Durante a perseguição, o acusado perdeu o controle e capotou o veículo, local em que foram encontrados 408 tabletes de "maconha". João confirmou que o veículo conduzido por Alexandre servia como "batedor" para lhe avisar sobre possível fiscalização.

A testemunha Maurício Ramos, Escrivão da Polícia Federal, foi o responsável por elaborar os relatórios de págs. 134/152 e 153/168, ratificando seus termos em juízo.

Esclareceu que após a prisão em flagrante de Inaiara, Alexandre e João, em continuidade às investigações, foi realizada perícia no celular dos acusados, sendo constatado que durante a viagem, Inaiara mantinha contato a todo tempo com "Ana Capoia" e "Ana Capa". Através do teor dessas conversas, ficou constatado que Willian e Ana Cláudia também acompanhava o transporte da droga.

Após realizada busca e apreensão na residência dos acusados, foram apreendidos seus aparelhos telefônicos, contudo, os dados extraídos dos referidos celulares eram extremamente recentes. Ainda assim, constatarem haver vários recibos e movimentação bancária de Ana Clara, sendo que Willian utilizava a conta da ré. Apesar de haver indícios de que Willian estaria envolvido em outros crimes tráfico, tal fato não restou comprovado.

Indagado pelo Promotor de Justiça, a testemunha confirmou que, à época, Willian pagou por honorários advocatícios em favor de terceiros, mas, apesar dos fortes indícios de que eram destinados aos presos Inaiara, Alexandre e João, este fato não restou comprovado.

Disse que o contato entre os acusados se deu através de whatsapp, por isso não foi possível registrar o deslocamento das antenas dos celulares, já que este aplicativo utiliza-se de internet, contudo, a testemunha esclareceu que foi possível concluir que os acusados estavam servindo de "batedores" da droga levada por João, diante do teor das conversas trocadas entre eles durante o percurso.

As testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os fatos, depondo sobre fatores periféricos. Paulo esclareceu que Willian era usuário de cocaína e chegou ser internado em clínica de recuperação. A Declarante Kelly, mãe da ré, afirmou que à época dos fatos Ana Clara não estava trabalhando e que atualmente ela tem uma criança de três meses de idade.

Interrogados na fase policial, o acusado Willian afirmou que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência foram apreendidos três aparelhos celulares, sendo dois de sua propriedade e um de Ana Clara, sua amásia. Indagado sobre a apreensão do entorpecente com Alexandre, Inaiara e João, o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, o acusado disse que não tem qualquer envolvimento com a apreensão deste entorpecente. Confirmou que conhece Alexandre, pois compra drogas dele e também locava sua chácara. Sabia que Alexandre "puxava umas muamba", mas nunca quis saber do que se tratava, sendo seu interesse apenas na droga que ele vendia. Confirmou que sua esposa Ana Clara tinha contato com Inaiara, pois locavam sua chácara. Indagado pelo Promotor de Justiça, aduziu que não tinha conta bancária, pois já teve problemas financeiro, e por isso movimentava a conta de Ana Clara. Disse que no ano de 2020 a ré trabalhou um tempo numa loja, e depois ficou desempregada. Sobre os comprovantes de transação bancária encontrados no celular da Ana Clara, disse se tratar de vendas de carro e de outras despesas.

A acusada Ana Clara, por sua vez, confirmou que mantém um relacionamento amoroso com Willian há dois anos e que estava grávida no dia de sua prisão. Sobre os fatos, optou por permanecer em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao que se vê, a negativa dos acusados restou isolada da demais provas dos autos, já que seu envolvimento com o transporte de 344 kg de "maconha" realizado no dia 15 de outubro de 2020, ficou devidamente comprovado.

Os policiais rodoviários confirmaram que Inaiara e Alexandre foram presos em flagrante, pois estavam "escoltando" a droga trazida por João, sendo sua função ir na frente para verificar fiscalizações realizadas pela polícia, ou seja, exerciam o trabalho de "batedores", orientando o caminho a ser seguido, local de entrega e alertando o comparsa João Gabriel, que vinha atrás trazendo a droga.

Observo que inexiste qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por policiais e outros agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Ocorre que, após a prisão destas pessoas e em continuação as investigações, constatou-se, através de perícia no celular dos envolvidos, que Willian e Ana Clara também estavam atuando como "batedores" desta droga, trocando informações durante o trajeto com Inaiara e Alexandre.

Através do relatório de págs. 07/26 dos autos 1016887-31.2021.8.26.0576, extraído do celular Marca aparente Xiaomi, modelo Redmi, com chip 4G TIM, encontrado em poder de Inayara Mariane Ramos, periciado pelo Laudo nº 519/2020-NUTEC/DPF/RPO/SP, foi possível notar uma grande quantidade de chamadas telefônicas trocadas entre Inaiara e "Ana Capa" entre a noite do dia 14/10/2020 e o dia 15/10/2020 (quando se deu a prisão em flagrante de Inaiara), além das mensagens trocadas entre elas que demonstram estarem viajando pelo mesmo trecho rodoviário e com o mesmo destino. Confirmam-se trechos do relatório extraídos das páginas 14/15 e 17 dos autos 1016887-31.2021.8.26.0576:

Como se vê, as mensagens trocadas por Inaiara e "Ana Capa", com algumas participações Alexandre e Willian, e apesar não terem suas vozes identificadas através de perícia, o contexto fático não deixa dúvida acerca de suas

participações, os quais se faziam acompanhados de suas esposas nos respectivos carros.

Os acusados, a todo tempo, demonstram a preocupação com o trajeto e com a região em que estão passando, compartilham informações da localização, combinam o local para abastecer o veículo, fazendo, inclusive, comentários diretos a função de "batedor", demonstrando preocupação com a entrega da droga:

- Tinha que ter ajeitado outro pra vim batendo, que o bagulho pra cá é louco, já vou te avisar... Você sabe que você tinha que cuidar bem disso aqui, aí acontece tudo essas coisas... Deus vai abençoar vai chegar, mas vou falar um negócio pra você... Vai dar trabalho. Não é fácil não... Daqui pra cima o bagulho é louco, é louco, louco... (pág. 16 - apenso 1016887-31.2021.8.26.0576).

- Tinha falado, né? Que precisava de mais um baterdor...inteligível... tava bem, tem que pagar pra outro ajudar, irmão... Não pode perder mais não, tem condição mais de perder não... Você tem que chegar chegando, de qualquer jeito tem que chegar isso aí hoje... Não é fácil, sozinho é duro. E outro negócio, você tá ligado que não é que nem caminhão, nem nada, não é meu irmão? Você sabe como é que tá isso aí, mas vamos entregar nas mãos de Deus e você acelera com os dois pé esse carro aí (pág. 17 - apenso 1016887-31.2021.8.26.0576).

Ao que se vê, dúvidas não há em relação a participação dos acusados Willian e Ana no delito de tráfico, que culminou na prisão em flagrante de Alexandre, Inaiara e João.

Não bastasse restar comprovada a participação dos acusados no transporte desta droga, restou evidente o envolvimento de Willian e Ana com a associação para o tráfico, neste fato específico, além de outros envolvendo também pessoas ainda não identificadas.

A divisão de tarefas entre eles restou comprovada, sendo que a João cabia o transporte da droga em seu veículo, ao passo que Inaiara e Alexandre, assim como Willian e Ana, atuavam como batedores, cuja responsabilidade era inibir a fiscalização policial e assegurar que a droga chegasse ao destino final.

Através dos dados extraídos dos celulares de marca 'Xiaomi', modelo 'Redmi 9A - M2006C3LG', códigos IMEI '868308058850411' e '868308058850429'; e, "aparelho de telefonia celular móvel de marca 'Xiaomi', modelo 'Redmi Note 9 - M2003J15SS', códigos IMEI '862122056932840' e '862122056932857'", respectivamente, periciados pelo Laudo nº 372/2021, elaborado pelo NUTEC/DPF/RPO/SP, constatou-se que as mensagens contidas nestes aparelhos eram recentíssimas, datadas de no máximo cinco dias antes da apreensão dos celulares. Ainda assim, foi possível identificar diversos comprovantes de pagamentos, dos mais diversos valores (3 mil, 5 mil, 10 mil, 300 reais, etc), realizados da conta de Ana Clara Okamoto, pessoa que à época estava "desempregada".

Através das mensagens trocadas com seu advogado, Willian se justifica pelo atraso no pagamento dos honorários de terceiros, dizendo:

Willian: Faz 3 mês que tô levando só 'bordoada' e aí como que você paga o ponto!? Fala pra mim...; ... Faz 3 mês que eu venho só perdendo... Deixando de ganhar, como é que faz!? Fala pra mim..." (pág. 141).

Willian: "Essa semana vou passar o restante pra você, que você vai dar andamento aí, já" (pág. 142).

Constatou-se que Willian conversou com seu advogado sobre a pessoa de Filipe da Silva Rezende, o qual responde pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante quando transportava mais de meia tonelada de "maconha", na data de 23/04/2021 (vide págs. 140/144).

Não obstante, Willian conversa com o vulgo "Coveiro", o qual pede ajuda para a família de Silvio Rúbio da Silva, pessoa que foi presa no dia 29/05/2021 transportando 700kg de "maconha", conforme se extrai do relatório de págs. 145/149: Coveiro: Tarde meu querido, depois vc vê pra mim se vc consegue chega com alguma moeda, pra da lá na família do Silvio lá, irmão dele tá indo na minha mãe, me procurando.

Willian: Com relação a esse negócio do SILVIO, aí, pode deixar que eu mando desembolar, tá!?

Através da análise dos dados extraídos do celular móvel de marca 'Apple', modelo

'A1661 - iPhone 7 Plus', código IMEI '353818085253894'", periciado pelo Laudo nº 366/2021, elaborado pelo NUTEC/DPF/RPO/SP, cujo perfil do "whatsapp" está denominado "Ana Clara", também se constatou diversas fotos de movimentação bancária em nome da acusada, sendo elas realizadas a pedido do acusado, nos mais diversos valores (vide relatório de págs. 160/165).

Como se vê, o acusado Willian está envolvido diretamente com a prisão de pessoas que estavam transportando enorme quantidade de entorpecente, sendo ele o responsável pela movimentação financeira da organização criminosa (para isso utilizava a conta bancária de Ana Clara), pelo pagamento de honorários advocatícios aos integrantes da organização que estavam presos, além de prestar assistência aos seus familiares.

Willian confirmou em seu interrogatório que Ana Clara estava desempregada e que utilizava sua conta bancária para fazer movimentações de vendas de automóvel, ocorre que ele não trouxe qualquer prova aos autos que comprovasse tais transações comerciais, ônus este que lhe competia.

Conforme se depreendeu dos diálogos extraídos tanto do celular de Inaiara, como dos acusados Ana Clara e Willian, a participação de ambos no delito de associação se dava de forma estável e duradoura, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida:

- "Faz 3 mês que tô levando só 'bordoada' e aí como que você paga o ponto!? Fala pra mim..; Faz 3 mês que eu venho só perdendo"(pág. 141);

- " Na próxima, nós vai fazer diferente, esse negócio de "cavalo doido" aqui é fria. "Cavalo doido" é só pra fazer transbordo lá pra baixo, pra cima tem que ser trator " (pág. 17 – apenso 1016887-31.2021.8.26.0576).

Dessa forma, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico é medida que se impõe, não sendo hipótese de sua absolvição.

Os celulares apreendidos estão ligados à traficância, razão pela qual de rigor a decretação de seu perdimento, tal como solicitado pelo Promotor de Justiça.

Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena, o que faço a um só tempo para ambos os réus, em razão da identidade de situações.

Em relação à associação, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mínimo legal, a qual permanece inalterada na segunda fase diante da ausência de causas modificadoras.

Quanto ao tráfico, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mínimo legal, tendo em vista a enorme quantidade da droga, tratando-se de mais de 388 kg de "maconha", atendendo ao disposto no artigo 42, da Lei de Drogas. Nada há que ser considerado na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006), já que comprovado o tráfico interestadual, aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Observo não ser o caso de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 uma vez que ele é uma faculdade do Magistrado e no caso dos autos as circunstâncias fáticas concretas apuradas constituem indícios sérios de envolvimento dos acusados com a criminalidade.

Como é sabido, a referida causa de diminuição de pena tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aqueles que exercem atividade criminosa e fazem do tráfico o seu meio de vida, como, certamente, é o caso dos acusados, já que, à luz da prova amealhada nos autos, eles faziam parte de um esquema criminoso, envolvendo diversas pessoas, cuja finalidade era realizar o transporte de elevadíssima quantidade de drogas, com alto valor econômico, o que, evidentemente, não se amolda a um eventual traficante de drogas.

De fato, não havia espaço para a aplicação de tal benesse, já que cabe ao

Magistrado analisar a culpabilidade do agente, bem como as circunstâncias do crime, sem o que estaria violando o princípio da individualização da pena. Observo, por fim, que não há que se falar em ocorrência de bis in idem, no caso em comento, em razão da exasperação da pena-base e do afastamento da figura do tráfico privilegiado.

Neste sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão das circunstâncias do delito, inclusive quanto à quantidade e nocividade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividade criminosa, que restou evidenciada pelas circunstâncias do delito, como a quantidade e nocividade da droga apreendida..." (STJ, HC 370930/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado 17-11-2016).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar o tráfico crime equiparado a hediondo, bem como considerando o quantum da pena aplicada, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego ao réu Willian o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Por outro lado, faculto à acusada Ana Clara o recurso em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado WILLIAM CAPOIA, qualificado nos autos e portador do RG 8.338.872/MS, e acusada ANA CLARA OKAMOTO CARVALHO, qualificada nos autos e portadora do RG 13.220.107-2/PR, à pena individual de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, como incursos nas sanções previstas no art. 33, caput, cc. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

CONDENO, ainda, o acusado WILLIAM CAPOIA, qualificado nos autos e portador do RG 8.338.872/MS, e acusada ANA CLARA OKAMOTO CARVALHO, qualificada nos autos e portadora do RG 13.220.107-2/PR, à pena individual de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias multa, como incursos nas sanções previstas no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condene os réus ainda a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Por fim, decreto o perdimento dos aparelhos de telefone celular apreendidos (pág. 101) em favor do FUNAD, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei 11.343/2006.

Recomende-se o réu Willian na prisão em que se encontra.

Diante da impetração de Habeas Corpus ainda pendente de julgamento, encaminhe-se cópia da sentença à Instância Superior, para as providências cabíveis.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA